

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 859/2536
บริษัท กิจ เกษม (2525) จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86 วรรคสอง

ป.รษฎากร มาตรา 77, มาตรา 78

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

พ.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.รษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2517 มาตรา

การที่จะถือว่าผู้ใดเป็นผู้ผลิตตาม ประมวลรษฎากร มาตรา 77 นั้น นอกจากจะหมายถึงว่า ผู้นั้น ทำการเกษตร หรือขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบแปรรูปแปรรสภาพสินค้า แล้วยังให้รวมถึงการที่ผู้ใดทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีขึ้นซึ่งสินค้าไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ด้วย ซึ่งการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีขึ้นซึ่งสินค้านั้น มีความหมายว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดสินค้าใหม่ขึ้นมา ซึ่งอาจใช้วัตถุดิบของสินค้าเดิมมาทำเป็นสินค้าใหม่โดยไม่แปรเปลี่ยนสภาพของสินค้าเดิมก็ได้และไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าสินค้าใหม่นั้นอาจแปรเปลี่ยนกลับคืนมาเป็นสินค้าเดิมได้หรือไม่ ดังนั้น การที่โจทก์ใช้ลวดซึ่งเป็นสินค้าเดิมที่โจทก์ซื้อเข้ามาเข้าเครื่องปั๊มออกมาเป็นลวดเสียบกระดาศซึ่งเป็นสินค้าใหม่โดยลวดซึ่งเป็นวัตถุดิบนั้นยังมีสภาพเป็นลวดเช่นเดิมอยู่ เพียงแต่ใช้เครื่องปั๊มตัดและดัดงอให้อยู่ในสภาพเป็นของใช้เสียบกระดาศตามที่โจทก์ต้องการแล้วนำสินค้าลวดเสียบกระดาศนั้นไปจำหน่ายทั่วไปถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ผลิตสินค้าลวดเสียบกระดาศตาม มาตรา 77 ตามบัญญัติที่ 1 หมวดที่ 9 ได้กำหนดลักษณะของสินค้าอื่น ๆ ไว้ว่า "เครื่องมือ เครื่องใช้...ของใช้ใด ๆ ทั้งนี้เฉพาะที่ผลิต

จาก...โลหะหรือโลหะเคลือบอย่างใดอย่างหนึ่ง..." และคำว่า "ของใช้" นั้น ประมวล
รักษาไม่ได้วิเคราะห์ศัพท์ไว้ แต่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2525 ให้ความหมายคำว่าของใช้ไว้ว่า "ของสำหรับใช้" ซึ่งเป็นที่เข้าใจของคนทั่ว ๆ
ไปว่า ของใช้ที่ว่าเป็นประชาชนทั่วไปที่มีของนั้นอยู่สามารถนำของนั้นไปใช้ประโยชน์ได้
ทันทีโดยลำพัง ไม่ต้องนำไปประกอบกับสิ่งของอื่นเสียก่อนจึงจะนำไปใช้ได้ สำหรับ
ลวดเสียบกระดาศรายนี้ ผู้ใดมีอยู่ในความครอบครองย่อมสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้ทันทีโดยลำพัง จึงเป็นของใช้ตามบัญชีที่ 1 ดังกล่าว เมื่อได้ความว่าลวดเสียบ
กระดาศนี้ผลิตจากโลหะเคลือบจึงเป็นของใช้ผลิตจากโลหะเคลือบอันเข้าลักษณะ
สินค้าอื่น ๆ ในหมวด 9 บัญชีที่ 1 ท้ายพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 แต่
โจทก์ผลิตขายในราชอาณาจักร จึงต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 9 ของรายรับ คดีมี
ปัญหาวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นผู้ผลิตลวดเสียบกระดาศหรือไม่และลวดเสียบกระดาศ
เป็นของใช้หรือไม่ เมื่อตามคำฟ้องและคำให้การฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้ผลิตสินค้าลวด
เสียบกระดาศ และคำฟ้องโจทก์กับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ความว่า ลวดเสียบ
กระดาศรายนี้เป็นของใช้ที่ผลิตจากโลหะเคลือบ เช่นนี้ ข้อเท็จจริงย่อมเพียงพอที่
ศาลจะพิพากษาได้แล้ว แม้จะทำการสืบพยานคู่ความต่อไปก็ไม่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่
ได้ความนั้นเปลี่ยนแปลงไป คดีจึงไม่มีประโยชน์ที่จะทำการสืบพยานโจทก์จำเลยต่อ
ไป ศาลภาษีอากรกลางชอบที่จะสั่งงดสืบพยานได้

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
ตามแบบ ภ.ค. (พ) 8 ที่ 1047/3/09308 ลงวันที่ 9 มกราคม 2533 และเพิกถอนคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เลขที่ 384/2533/1 ลงวันที่ 8 สิงหาคม
2533

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ปัญหาวินิจฉัยตาม
อุทธรณ์ของโจทก์ข้อแรกมีว่า การทำลดเสียบบรรดาของโจทก์ถือเป็น "ผลิต"
ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 77 หรือไม่เห็นว่า การที่จะถือว่าผู้ใดเป็นผู้
ผลิตตามบทกฎหมายดังกล่าวนอกจากจะหมายถึงว่า ผู้นั้น ทำการเกษตร หรือขุดค้น
ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบแปรรูป แปรรสภาพสินค้า แล้วยังให้รวมถึงการที่ผู้ใด
ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีขึ้นซึ่งสินค้าไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ด้วย ซึ่งการกระทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่งให้มีขึ้นซึ่งสินค้านั้น มีความหมายว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้เกิดสินค้าใหม่ขึ้นมา ซึ่งอาจใช้วัตถุดิบของสินค้าเดิมมาทำเป็นสินค้าใหม่โดยไม่
แปรเปลี่ยนสภาพของสินค้าเดิมก็ได้ และไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าสินค้าใหม่นั้นอาจแปร
เปลี่ยนกลับคืนมาเป็นสินค้าเดิมได้หรือไม่ การที่โจทก์ในคดีนี้ใช้ลดซึ่งเป็นสินค้า
เดิมที่โจทก์ซื้อเข้ามาเข้าเครื่องปั๊มออกมาเป็นลดเสียบบรรดาซึ่งเป็นสินค้าใหม่ โดย
ลดซึ่งเป็นวัตถุดิบนั้นยังมีสภาพเป็นลดเช่นเดิมอยู่ เพียงแต่ใช้เครื่องปั๊มตัดและตัด
งอให้อยู่ในสภาพเป็นของใช้เสียบบรรดาตามที่โจทก์ต้องการแล้วนำสินค้านั้นไปจำหน่ายทั่วไป
กระดานนั้นไปจำหน่ายทั่วไป ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ผลิตสินค้านั้นลดเสียบบรรดาตาม
ความหมายของมาตรา 77 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อต่อไปมีว่า ลดเสียบบรรดาตามฟ้อง
เข้าลักษณะเป็นสินค้าอื่น ๆ ตามหมวด 9 ของบัญชีที่ 1ท้ายพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54)

พ.ศ. 2517 หรือไม่ พิจารณาแล้วตามบัญชีที่ 1 หมวดที่ 9 ได้กำหนดลักษณะของสินค้าอื่น ๆ ไว้ว่า "เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ใด ๆ ทั้งนี้เฉพาะที่ผลิตจากโลหะหรือโลหะเคลือบ อย่างใดอย่างหนึ่ง..." ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยจึงมีว่าลวดเสียบกระดาดารายนี้เป็นของใช้หรือไม่ คำว่า "ของใช้" นั้นประมวลรัษฎากรไม่ได้วิเคราะห์ศัพท์ไว้ แต่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายคำว่าของใช้ไว้ว่า "ของสำหรับใช้" ซึ่งเป็นที่เข้าใจของคนทั่ว ๆ ไปว่า ของใช้ที่ว่าเป็นประชาชนทั่วไปที่มีของนั้นอยู่สามารถนำของนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีโดยลำพัง ไม่ต้องนำไปประกอบกับของสิ่งอื่นเสียก่อนจึงจะนำไปใช้ได้ สำหรับลวดเสียบกระดาดารายนี้ ผู้ใดมีอยู่ในครอบครองสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีโดยลำพัง จึงเป็นของใช้ตามบัญชีที่ 1 ดังกล่าว ลวดเสียบกระดาดาดังกล่าวไม่เหมือนตาไก่หรือตัวหนีบแฟ้มดังที่โจทก์อ้างในอุทธรณ์ เพราะของสองอย่างหลังนี้ตัวของมันเองจะนำไปใช้โดยลำพังไม่ได้ เช่นตาไก่ต้องนำไปใช้เป็นส่วนประกอบการผลิตรองเท้า ตัวหนีบแฟ้มต้องนำไปประกอบเป็นแฟ้มเอกสารเสียก่อนจึงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้และตามคำฟ้องโจทก์และความเห็นของนายฉลอง ออมสิน พยานผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพย์สินได้กล่าวว่าลวดเสียบกระดาดาผลิตจากโลหะเคลือบ จึงเป็นของใช้ผลิตจากโลหะเคลือบ อันเข้าลักษณะสินค้าอื่น ๆ ในหมวด 9 บัญชีที่ 1 ท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า(ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 แต่โจทก์ผลิตขายในราชอาณาจักร จึงต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 9 ของรายรับ

ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อสุดท้ายมีว่าศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งสืบพยานโจทก์จำเลยชอบหรือไม่ เห็นว่าคดีมีปัญหาวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นผู้ผลิตลวดเสียบกระดาดารายหรือไม่และลวดเสียบกระดาดารายนี้เป็นของใช้หรือไม่ เมื่อตามคำฟ้องและคำให้การฟังได้แล้วว่าโจทก์เป็นผู้ผลิตสินค้าลวดเสียบกระดาดารายและคำฟ้องของโจทก์กับความเห็นของนายฉลองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่าลวดเสียบกระดาดาราย

นี้เป็นของใช้ผลิตจากโลหะเคลือบ เช่นนี้ข้อเท็จจริงย่อมเพียงพอที่ศาลจะพิพากษาได้
แล้ว แม้จะทำการสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไป ก็ไม่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้น
เปลี่ยนแปลงไป คดีจึงไม่มีประโยชน์ที่จะทำการสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไปศาลภาษี
อากรกลางมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ สุทธิประภา-เจริญ นิลเอสงฆ์-ประดิษฐ์ เอกมณี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>